

民事起诉状

原告：中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市通州区支行，统一社会信用代码：91320612678302328H，住所地南通市通州区新世纪大道 888 号恒隆大厦 101 室。

负责人：吴爱国，行长，联系电话：18852733142。

被告一：王美芝，女，1968 年 8 月 10 日生，居民身份证号码 32062419680810006X，汉族，住江苏省通州区金沙镇华山花苑 2 号楼 102 室，联系电话：13584640278。

被告二：高建峰，男，1970 年 12 月 10 日生，居民身份证号码 320624197012100632，汉族，住江苏省通州区金沙镇华山花苑 2 号楼 102 室，联系电话：13584642698。

被告三：高伟，男，1991 年 4 月 12 日生，居民身份证号码 320683199104120613，汉族，住江苏省通州区金沙镇华山花苑 2 号楼 102 室，联系电话：18605220278。

三被告文书送达地址：江苏省南通市通州区金沙镇华山花苑 2 号楼 102 室。

被告四：南通市通州区双恒置业有限公司，统一社会信用代码：91320612MA1Q1ALQ10，住所地南通高新区恒隆大厦 1 幢 2101 室，联系电话：0513-68676666。

法定代表人：曹晨曦，董事长，联系电话：15996525328。

请求事项

1、判令三被告立即偿还原告借款本金 208730.82 元、借期内利息 1792.33 元、罚息 21.05 元（计算至 2023 年 12 月 18 日合计 210544.2 元），并支付逾期利息（自 2023 年 12 月 19 日起至实际给付之日止，以借款本金、期内利息之和 210523.15 元为基数，按照年利率 8.07% 计算）；

判令三被告立即偿还原告借款本金 210049.12 元、借期内利息 2600.02 元、罚息 65.03 元（计算至 2023 年 12 月 18 日合计 212714.17 元），并支付逾期利息（自 2023 年 12 月 19 日起至实际给付之日止，以借款本金、期内利息之和 21

2649.14 元为基数，按照年利率 7.7025%计算）；

2、判令三被告支付原告律师费 17325 元；

3、判令被告四对上述第一、二项确定的债务承担连带清偿责任；

4、本案诉讼费用由四被告负担。

事实和理由

2020 年 1 月 21 日，原告（贷款人）与被告一、二、三（借款人）签订《个人购房/购车借款及担保合同》（以下简称合同一）一份，合同编号 32015414120012962819，约定三被告因购买坐落于江苏省南通市通州区铂金时代花园 17 幢 308 号室房屋需要向原告申请贷款 30 万元；贷款期限 120 个月，自实际放款日起算；利率以起息日前一个工作日 5 年以上的 LPR 的基础上加 0.835% 计算，如遇基准利率调整的，按固定日调整；归还方式为按月等额本息还款法，担保方式为抵押加阶段性保证组合担保。合同一第十一条约定，借款人未按合同约定日期（包括被宣布提前到期）、金额偿还的贷款，按罚息利率按日计收利息；对不能按时支付的利息，按罚息利率计收复利；罚息利息在约定利率基础上加收 30%（如购车和购买商业用房的，则为 50%）确定。第十二条约定，借款人未按时足额偿还贷款本息的构成违约，发生违约的贷款人有权宣布已经发放的贷款提前到期，发生本合同违约事件时，守约方有权要求违约方赔偿合理费用（包括但不限于律师费、案件受理费、保全费）。第十五条约定了费用的负担。第二十六条约定，保证人自愿向贷款人提供连带责任保证。第二十九条约定了保证方式为连带责任保证。第三十条约定了保证范围。第三十五条约定，贷款人宣布贷款提前到期的，无需担保人同意，担保人仍应继续按照约定履行担保责任。合同还约定了其他权利义务。

同日，原告（贷款人）与被告一、二、三（借款人）又签订《个人购房/购车借款及担保合同》（以下简称合同二）一份，合同编号 32015414120012963014，约定三被告因购买坐落于江苏省南通市通州区铂金时代花园 17 幢 309 号室房屋需要向原告申请贷款 30 万元；贷款期限 120 个月，自实际放款日起算；利率以起息日前一个工作日 5 年以上的 LPR 的基础上加 1.08% 计算，如遇基准利率调整的，按固定日调整；归还方式为按月等额本息还款法，担保方式为抵押加阶段性

保证组合担保。其余约定同合同一。

2020年1月22日，原告向被告指定账户发放贷款30万元，约定年利率5.635%。同日，原告又向被告指定账户发放贷款30万元，约定年利率5.88%，借款期限均为120个月，还款方式均为按月等额本金还款。

现被告一、二、三在履行还款义务过程中，因多次未按时足额偿还贷款本息，原告依合同约定主张贷款于2023年12月16日提前到期，并要求被告一、二、三偿全部贷款并承担违约责任。被告一、二、三未按约履行，被告四亦未按约承担连带清偿责任。

现原告为维护自身合法权益，特具状诉至法院，望判如所请！

此致

南通市通州区人民法院

具状人：中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市通州区支行

2023年12月21日

